



PUTUSAN

Nomor 5061 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RULDEY R. SUMBAYAK, bertempat tinggal di Jalan K.H. Muhasyim I, Nomor 42, RT 006, RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Benteng, Nomor 15, RT 005, RW 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi; Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 127, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang diwakili oleh Wikantadi Kasumbogo, S.Si., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaludin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, beralamat di Jalan Siliwangi, Nomor 127, Kota Sukabumi, 43113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024; Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk., BERKANTOR PUSAT DI JALAN NARIPAN c.q. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk., CABANG SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 35-37, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang diwakili oleh Cecep Trisna selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Kusumah, S.H.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025



CLA., CPCD., CMLC, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Firm Ardi Kusumah, beralamat di Komplek Ruko Surapati Core Blok L-03, Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 39, RT 03, RW 010, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025;

2. **MUHAMMAD HENDRI, S.H.**, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Sukabumi, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Nomor 72, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
3. **ELLY HERYATI, S.H.**, dalam kapasitasnya sebagai Notaris Kabupaten Sukabumi, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran II, Nomor 05, Rambay Tengah, Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. **CV GALUH**, berkedudukan di Kampung Cikaret, RT 023, RW 008, Desa/Kelurahan Cikaret, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 492/2011, tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 207/2011, tanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025



3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat merugikan Penggugat secara materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat merugikan Penggugat secara immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara perdata ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain dimohon memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan *ne bis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi *ne bis in idem* (*exceptio res judicata*);
- Eksepsi *disqualificatoir*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Skb, tanggal 20 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BDG, tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Melalui E-Court Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Skb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ruldey R. Sumbayak;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/PDT/2025/PT BDG, tanggal 4 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Skb, tanggal 20 November 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 492/2011, tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 207/2011, tanggal 26 April 2011, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat merugikan Penggugat secara materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat merugikan Penggugat secara immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025



perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai
Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya kepada
Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata ini;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk patuh dan tunduk
pada putusan perkara perdata ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain dimohon memberi putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I
telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2025, yang pada
pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2025, yang pada
pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat
dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Maret 2025,
dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Maret 2025, dan
tanggal 18 Maret 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*
dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Sukabumi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa
putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pada pokoknya baik subjek maupun objek perkara
yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara
yang diputus sebelumnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2702 K/Pdt/2016, tanggal 15 November 2016 beserta turunannya
yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, maka dalam
gugatan Penggugat berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RULDEY R. SUMBAYAK tersebut harus ditolak dengan perbaikan sistematika amar putusan sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RULDEY R. SUMBAYAK** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/PDT/2025/PT BDG, tanggal 4 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Skb, tanggal 20 November 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5061 K/Pdt/2025